

1509336-52.2022.8.26.0302

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2253103/2022 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 27456747 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2253103 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Denunciado:

GUILHERME GUSTAVO BUSCHINI DE OLIVEIRA

Em 08 de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú - 2ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Centro, Jaú - SP - cep 17210-100

#### TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1509336-52.2022.8.26.0302 - Controle 2022/001383

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2253103/2022 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 27456747 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2253103 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Denunciado:

GUILHERME GUSTAVO BUSCHINI DE OLIVEIRA

Em 08 de dezembro de 2022, no horário designado, foi realizada audiência virtual, conforme disciplina estabelecida pela E. Corregedoria Geral da Justiça, sendo assegurado, antes do início da solenidade, o direito de entrevista reservada entre acusado e Defensora. Presente a MM Juíza de Direito, Dra. Ana Virgínia Mendes Veloso Cardoso, comigo, Escrevente, teve início a audiência para hoje designada no processo em questão, a qual foi realizada por meio de gravação na plataforma Microsoft Teams e anexada ao termo de audiência, conforme comunicado 1350/2020. Apregoadas as partes, constatou-se ter comparecido o Dr. Wellington Roger Neves, DD. Promotor de Justiça; a Dra. Tatiana Mendes Soares Bachega, Defensora Pública, ora defendendo o acusado GUILHERME GUSTAVO BUSCHINI DE OLIVEIRA; o acusado referido; e a vítima Adriana Ustulio, bem como a testemunha Diogo José S. Bittencourt Moraes, que prestaram seus depoimentos. As Partes desistem da oitiva de Felipe Henrique. A Defensora desiste da oitiva da testemunha "vizinho a ser qualificado". A MM Juíza homologou as desistências. Após, procedeu-se ao interrogatório do acusado. Encerrada a instrução, em alegações finais, as Partes debateram oralmente, conforme gravação que segue. Em seguida, a MM Juíza deliberou: "Vistos. Considerando a prova colhida e o teor da manifestação ministerial, no qual

o Exmo. Promotor de Justiça postulou a condenação do réu por crime diverso do narrado na denúncia, entendendo, respeitado o entendimento diverso, a necessidade de aditamento da denúncia, nos termos do art. 384, CPP." Após, o Ministério Público manifestou-se: "MM Juíza, Adito a denúncia de p. 01/02, para constar que, GUILHERME GUSTAVO BUSCHINI DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, no dia 14 de setembro de 2022, durante a noite, por volta das 21h00, entrou e permaneceu, clandestina e astuciosamente, na casa de Adriana Ustulin e em dependências desta, conduta que configura a infração prevista no art. 150, §1º, do CP. Posto isto, adito a denúncia, para constar que GUILHERME GUSTAVO BUSCHINI DE OLIVEIRA fica denunciado como incurso no art. 150, §1º, do CP, ratificando a inicial em seus demais termos. O Ministério Público não tem outras provas a produzir além daquelas já existentes nos autos e registra que o presente aditamento está baseado unicamente no interrogatório do próprio acusado. Consigno, por isso, entender dispensável novo interrogatório. Recebido o presente aditamento, ratifico as alegações orais já apresentadas." Em seguida, manifestou-se a Defensora: "MM Juíza, ciente do aditamento da denúncia, nada a requerer. Reitero os termos das alegações prestadas nos debates". Em seguida, seguiu-se deliberação da MM. Juíza: "VISTOS. 1) Recebo o aditamento da denúncia, pois presentes os requisitos legais. Anote-se. 2) GUILHERME GUSTAVO BUSCHINI DE OLIVEIRA foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 150, §1º, do Código Penal. A denúncia foi recebida em 23 de setembro de 2022 e seu aditamento nesta data. O réu foi citado e apresentou resposta à acusação. Durante a instrução foi ouvida a vítima, uma testemunha e interrogado o réu. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu. A Defensora requereu a absolvição e, subsidiariamente, a aplicação das benesses legais. É O RELATÓRIO. DECIDO. A ação é procedente. Em seu interrogatório judicial, o réu confirmou o delito e disse que ingressou durante à noite no imóvel para descansar e usar drogas e acordou no dia seguinte quando a proprietária o surpreendeu no local. A confissão do acusado encontra amparo no depoimento da vítima, que confirmou o encontro do réu no imóvel de sua propriedade, e do PM Diogo, que atendeu a ocorrência e deteve o acusado. Não tem lugar a aplicação do princípio da insignificância no caso em tela. A conduta do réu subsume-se à do crime aqui tratado e é dotada de reprovabilidade, sobretudo porque ele passou a noite na residência e nela ingressou mediante escalada, conforme relato por ele prestado. Nessa toada, comprovadas autoria e materialidade do crime narrado no aditamento, a condenação é de rigor. Passo, pois a dosar a pena. Na primeira fase, atentando ao disposto no artigo 59, CP, verifico maior reprovabilidade da conduta do réu, que ingressou no imóvel mediante escalada. Assim, majoro a pena-base em 1/6 para 7 meses de detenção. Na segunda fase, verifico a presença da atenuante da confissão e da agravante da reincidência (pg.93). Destarte, considerando o disposto no artigo 67, CP, aumento a pena em 1/6, tornando-a definitivamente em 8 meses e 5 dias de detenção. Tendo em vista a reincidência do réu, fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena. Pela mesma razão e tendo em vista, ainda, o fato de que ele foi preso pelo crime de furto e colocado em liberdade poucos dias antes dos fatos aqui tratados, incabível a aplicação dos benefícios previstos nos artigos 44 e 77, CP, pois não se mostram suficientes para reprovação e prevenção do crime. Por fim, a despeito das alterações promovidas pela Lei 12.736/12 no art. 387, do Código de Processo Penal, especialmente a inclusão da regra trazida no § 2º deste último dispositivo (o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade), deixo de aplicar de forma antecipada a detração penal por entender que esta lei modificadora é materialmente inconstitucional, afrontando os princípios da individualização da pena, do juiz natural e da isonomia (art. 5º, da Constituição Federal). A propósito, cabe trazer a lume os ensinamentos do Prof. César Dário Mariano da Silva em recente artigo publicado na revista eletrônica Consultor Jurídico: "O princípio da individualização da pena está previsto no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, e dispõe que caberá à lei regular a individualização da pena. A individualização da pena desenvolve-se em três etapas: a legislativa, a judicial e a executória. (...) A nova lei fundiu em uma etapa a judiciária e a de execução das

penas, uma vez que, ao proferir sentença, poderá o Juiz promover de regime o condenado sem atentar para a análise do seu mérito, de acordo com o previsto no artigo 112 da Lei de Execuções Penais, que dispõe: "A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão". Com efeito, a Lei das Execuções Penais, que é especial, contém normas que devem ser observadas para a correta individualização da pena. O condenado deverá cumprir a pena privativa de liberdade em etapas cada vez menos rigorosas até obter a liberdade, devendo, para tanto, ser observado seu mérito. Sem essa análise do merecimento para a progressão de regime, inclusive com a realização do exame criminológico quando necessário, está sendo violado o disposto no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal, que dispõe sobre a individualização da pena. A Lei a ser observada por ocasião da progressão de regime é a das Execuções Penais, que é especial e traz os requisitos necessários, que devem ser analisados pelo Juiz Natural da causa, que é o das Execuções Penais e não o prolator da sentença. Destarte, somente com o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 112 da Lei das Execuções Penais é que poderá ser deferida a progressão de regime pelo Juiz das Execuções Criminais, observado o princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, CF), a teor do disposto no artigo 66, inciso III, alínea "b", da Lei das Execuções Penais. E se não bastassem esses argumentos, haverá situações em que pessoas condenadas exatamente às mesmas penas e pelos mesmos crimes terão tratamento totalmente diferente em situações iguais, com evidente violação ao princípio da isonomia. Assim, v.g, aquela pessoa condenada à pena privativa de liberdade e que tenha sido presa provisoriamente terá abatido o período pelo próprio Juiz da Condenação para fins de progressão, podendo ser diretamente promovida de regime sem a observância do mérito; ao passo que o condenado, que não tenha cumprido prisão provisória, deverá obter a progressão com o preenchimento dos requisitos do artigo 112 da Lei das Execuções Penais a serem analisados pelo Juiz das Execuções Criminais. Há, portanto, dois pesos e duas medidas, ou seja, pessoas sendo tratadas de forma totalmente diferente em situações iguais, violando, assim, o princípio constitucional da isonomia (art. 5º, "caput", da CF)"(<http://www.conjur.com.br/2012-dez-10/cesar-dario-lei-tornar-automatica-progressao-regime> - acesso em 17.12.2012, às 00h40min). Ressalte-se: a modificação proposta pelo legislador é capaz de gerar odiosa injustiça, na medida em que os condenados que tenham sido submetidos a custódia cautelar durante o processo (justamente porque a sua liberdade colocava em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal – art. 312, do Código de Processo Penal) seriam beneficiados em detrimento daqueles que puderam responder ao processo em liberdade, provavelmente indivíduos menos perigosos para a sociedade. E não é só. A antecipação da detração penal acarreta a supressão, no caso de réus presos cautelarmente, das regras para progressão de regime de cumprimento de pena privativa de liberdade, o que também se reflete em insustentável atentado ao princípio da isonomia. Tudo isso sem considerar a possibilidade de que o réu esteja preso em razão de prisão preventiva decretada em vários processos, quando a aplicação irrestrita do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal poderá acarretar a consideração do mesmo período de prisão cautelar para fins

de detração em várias sentenças condenatórias, o que não se pode admitir. Assim sendo, por entender que o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal viola a disciplina constitucional, deixo de aplicá-lo, o que faço com arrimo no controle de constitucionalidade difuso. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia (aditamento) para o fim de CONDENAR o acusado GUILHERME GUSTAVO BUSCHINI DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, à pena de 8 meses e 5 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 150, §1º, do Código Penal. Excepcionalmente, faculto o apelo em liberdade. Expeça-se, pois, alvará de soltura clausulado. Oportunamente, expeça-se o necessário e archive-se. Custas na forma da lei. Publicada em audiência, saem intimados os

participantes." NADA MAIS. A sentença foi exibida ao Ministério Público, que informou que não deseja recorrer, e à Defensora Pública, que informou que deseja recorrer. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, \_\_\_\_\_(Caio C. T. Mazziere), digitei.

#### TERMO DE INTERROGATÓRIO

Antes da realização do interrogatório, foi assegurado o direito de entrevista reservada do(a) acusado(a) com o(a) defensor(a) (CPP, art. 185). Informado(a) pela MMA. Juíza do seu direito de permanecer em silêncio e de não responder perguntas que lhe forem formuladas (CPP, art. 186), o que não importará em confissão e não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa (CPP, art. 186, par. único), às perguntas sobre sua qualificação, respondeu o(a) acusado(a):

Nome: GUILHERME GUSTAVO BUSCHINI DE OLIVEIRA

RG: 68131536, RJI: 224324317-72

Data De Nascimento: 06/03/2004

Filiação: pai LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA, mãe VALERIA CRISTINA BUSCHINI

Residência: Rua Benevenuto Zago, 21, Jardim Cila de Lucio Bauab - CEP 17209-308, Jaú-SP

Ciente da acusação passou a ser interrogado(a), de acordo com o art. 187 do CPP. Às perguntas da MMA. Juíza de Direito, respondeu: "O interrogatório foi realizado da forma acima referida". NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, \_\_\_\_\_(Caio C. T. Mazziere), Escrevente, digitei.